

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807146-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. PEDIDO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de matrícula de diversos imóveis, incluindo a unidade 401B do Condomínio Residencial Monte Castelo II, sob suspeita de alienações fraudulentas. O agravante, adquirente do bem, sustenta ter agido de boa-fé, com base em procuração válida outorgada por representante da empresa agravada.

2. Requereu-se a concessão de efeito suspensivo à decisão, sob o argumento de perda de objeto da medida diante da subsequente alienação do imóvel a terceiro de boa-fé.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada transferência do imóvel a terceiro de boa-fé após o registro inviabiliza a manutenção da tutela provisória de urgência, e se estariam presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão do efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

4. A decisão de origem baseou-se em elementos de verossimilhança dos fatos narrados na inicial, respaldados em documentos e investigações que apontam para possíveis fraudes por prepostos da empresa agravada.

5. O bloqueio das matrículas tem natureza assecuratória e visa à eficácia da prestação jurisdicional final, sendo justificado diante da complexidade e das suspeitas de transações simuladas.

6. Argumentos relativos à boa-fé do agravante e à regularidade do negócio jurídico demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para análise de efeito suspensivo.

7. O agravante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação, limitando-se a alegações genéricas sobre a alienação do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento: “1. A natureza assecuratória da tutela de urgência

justifica o bloqueio de matrícula imobiliária diante de indícios de fraude, ainda que alegada a boa-fé do adquirente. 2. A análise sobre a validade da alienação e a ocorrência de má-fé demanda instrução probatória, não comportando deferimento de efeito suspensivo com base em alegações unilaterais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgInt nº 0802870-23.2020.8.14.0000 (acórdão anterior sobre o mesmo bloqueio).

Trata-se de **AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO** interposto por **EDINALDO ARAÚJO DA SILVA** contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária n. 0807782-79.2019.8.14.0006 ajuizada por CCN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME e outros.

Na origem, a Construtora agravada ajuizou ação ordinária, narrando que fora iniciado um plano para fraudar a Construtora, através do qual seriam alienados os imóveis objeto da controvérsia por meio de apostas de jogos de baralho/cartas, em valor muito abaixo do praticado no mercado.

Requeru a concessão de tutela de urgência para bloquear as matrículas dos imóveis em questão.

A decisão interlocutória agravada deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos (Num. 2904941 - Pág. 1/3):

“(…) Desse modo, DETERMINO o bloqueio da matrícula do imóvel, para que conste da escritura da unidade imobiliária a condição de “sub judice”.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil,

DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DETERMINO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ:

a) a expedição de Ofício ao SERVIÇO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE ANANINDEUA (antigo Cartório Faria Neto), a fim de que, até ulterior deliberação deste Juízo, efetive o bloqueio das Matrículas nº. nº. 61.695, 61.697, 61.699, 61.700, 61.701, 61.702, 61.703, 61.704, 61.705, 61.706, 61.708, 61.709, 61.710, 61.711, 61.713, 61.714, 61.715, 61.716, 61.717, 61.719, 61.720, 61.721, **61.722**, 61.712, 61.725, fazendo constar da inscrição a situação de “sub judice” em cada um deles.

(…)”

Em suas razões recursais, alega o agravante que:

- O negócio jurídico impugnado pela agravada refere-se à aquisição de imóvel localizado no Condomínio Residencial Monte Castelo II, unidade 401B, em Ananindeua/PA, pelo valor de R\$ 80.000,00, com pagamento em espécie, cuja negociação foi intermediada por preposto da empresa agravada, senhor **JOSÉ VIDAL FILHO**, devidamente munido de **procuração pública** outorgada pela empresa.
- O agravante realizou diligência prévia quanto à regularidade do imóvel e da empresa, inclusive verificando o registro imobiliário e o quadro societário da agravada, não identificando qualquer impedimento para a concretização da compra e venda.
- Inicialmente, a procuração apresentada encontrava-se vencida, mas a empresa agravada providenciou novo instrumento de mandato em favor de VIDAL, com poderes para **assinar contratos e dar quitação** referente ao empreendimento Monte Castelo.
- Após a celebração do contrato e emissão de recibo de pagamento, foi realizado o **registro do imóvel** em nome do agravante, e posteriormente a unidade 401B foi objeto de **negócio jurídico com terceiro de boa-fé**, mediante permuta, com lavratura de procuração e contrato de cessão hereditária.

Afirma que, “[...] o negócio foi firmado sob a legalidade, com o pagamento do valor ajustado, a emissão de recibo e contrato devidamente assinados por procurador com poderes específicos outorgados pela agravada. O título foi levado a registro, e o imóvel foi transmitido, na forma da lei”.

Argumenta que:

- A decisão que deferiu a tutela provisória de bloqueio **perdeu seu objeto**, pois o imóvel já foi transferido a terceiro de boa-fé em março de 2020, tornando-se ineficaz qualquer efeito útil da medida.
- A narrativa da agravada, de que o imóvel teria sido objeto de alienação fraudulenta em contexto de “jogatina” entre prepostos da empresa (VIDAL, LILIENE e LUIZ CARLOS RIBEIRO), é **fantasiosa, contraditória e desprovida de qualquer prova concreta**.
- Os documentos acostados aos autos comprovam que houve negociação legítima, respaldada por procurações públicas sucessivamente outorgadas pela agravada ao preposto VIDAL, inclusive **em data posterior à alegada ciência dos fatos pela empresa (12/04/2019)**.
- Não há nos autos **qualquer indício de má-fé ou dolo** por parte do agravante, que sempre agiu com diligência e boa-fé, tendo realizado todos os atos contratuais de forma regular, inclusive a lavratura e registro do título translativo.

Sustenta ainda que:

- A agravada **omite fatos relevantes**, como a outorga de procuração a VIDAL em 12/04/2019 — mesma data em que afirma ter tomado conhecimento dos supostos desvios.
- A pretensão da agravada é de **anular negócios jurídicos legítimos** para tentar recuperar imóveis cujos valores foram desviados por seus prepostos, em verdadeira **tentativa de responsabilizar terceiros de boa-fé por falhas internas de gestão e controle empresarial**.
- O boletim de ocorrência, a alegação de vício de consentimento e os depoimentos apresentados pela agravada **não constituem prova idônea para fundamentar medida tão**

gravosa quanto o bloqueio do bem de terceiro de boa-fé, especialmente quando o próprio inquérito policial **não indicou o agravante como envolvido nos supostos delitos**, tendo resultado apenas no indiciamento e posterior denúncia contra os prepostos da empresa.

Por fim, requer que:

- Seja concedido **efeito suspensivo** ao agravo, **determinando a imediata suspensão da decisão que bloqueou a matrícula n.º 61.722, referente à unidade 401B**, por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.
- Seja reconhecida a **perda superveniente do objeto da medida cautelar**, diante da alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, tornando-se inócua e desnecessária a manutenção do bloqueio.
- No **mérito**, seja **revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem**, uma vez que não há demonstração de probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
- Subsidiariamente, **caso não haja o acolhimento da revogação**, que seja **exigida caução real ou fidejussória da agravada**, como condição para manutenção da medida, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.
- Também foi formulado **pedido de concessão da justiça gratuita**, em razão da condição de aposentado do agravante, conforme comprovante de proventos anexado.

É o relatório.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cinge-se o presente agravo de instrumento à insurgência contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o bloqueio das matrículas de diversos imóveis, dentre os quais se inclui a unidade 401B do Condomínio Residencial Monte Castelo II, objeto de alegada alienação ao ora agravante.

A pretensão recursal consiste, precipuamente, na concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, sob o argumento de que referido imóvel já teria sido transferido a terceiro de boa-fé, o que, segundo sustenta o agravante, esvaziaria a utilidade da medida liminar deferida pelo juízo de origem. Alega, ainda, que inexistem elementos concretos que evidenciem a prática de fraude na transação entabulada, tampouco indícios de má-fé por sua parte.

Entretanto, da leitura dos autos, observa-se que a decisão recorrida funda-se em elementos de verossimilhança extraídos de documentação apresentada pela parte autora na origem, notadamente boletim de ocorrência, declarações e registros de atos praticados por prepostos da própria empresa agravada, os quais são investigados em inquérito policial por suposta prática de desvios e alienações fraudulentas de bens da construtora, mediante simulação de transações por meio de jogos de azar.

A medida de bloqueio, por sua natureza eminentemente assecuratória, visa preservar a eficácia do provimento final, evitando a frustração da tutela jurisdicional em caso de procedência da demanda originária. No caso vertente, afigura-se legítima a precaução adotada pelo magistrado singular, especialmente diante da complexidade fática subjacente à controvérsia e da necessidade de resguardar direitos de terceiros eventualmente prejudicados por condutas fraudulentas.

Cumprе destacar que o bloqueio das matrículas objeto da controvérsia, incluindo a de nº 61.722 — relativa à unidade 401B — já foi objeto de deliberação colegiada anterior, consubstanciada no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802870-23.2020.8.14.0000, no qual restou ratificada a legalidade da medida constritiva. Assim, eventual revisão dessa deliberação demandaria cognição exauriente, própria do exame de mérito, não se compatibilizando com a sumariedade típica do juízo de admissibilidade do efeito suspensivo.

É oportuno assinalar que os argumentos deduzidos pelo agravante, relacionados à sua boa-fé, regularidade da cadeia dominial, existência de procurações válidas e ausência de imputações penais contra sua pessoa, embora relevantes, demandam instrução probatória robusta e apreciação pormenorizada, que não se mostra viável neste momento processual.

Ademais, o agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, a ocorrência de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, decorrente da manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A mera alegação de que o bem já teria sido transferido a terceiro de boa-fé não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da medida acautelatória, cujo escopo é justamente evitar o perecimento do direito discutido na origem.

Destarte, ausentes os pressupostos legais para concessão do efeito suspensivo requerido, impõe-se o indeferimento da pretensão recursal neste aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, **recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.**

Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora